

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง จิม ประดิษฐ์สร กับพวก
จำสืบทำรวจ ประสิทธิ์ คง เพชร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

คู่ความตกลงทำกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาในคดีอาญาที่ว่าจำเลยปลอม
พินัยกรรมฉบับพิพาทหรือไม่มาเป็นข้อวินิจฉัยว่าพินัยกรรมฉบับพิพาทเป็น
พินัยกรรมปลอมหรือไม่ ตามข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีความหมายว่า คู่ความประสงค์
ให้ถือเอาผลของคำพิพากษาที่ถึงที่สุดเป็นข้อแพ้ชนะกันในประเด็นนั้น เมื่อข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่าคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดเพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ข้อ
เท็จจริงจึงยังไม่เป็นไปตามคำทำดังนั้นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อ
เท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้ปลอมพินัยกรรมฉบับพิพาท โดยถือเอาผลของคำพิพากษาคดี
อาญาซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเป็นข้อวินิจฉัยคดีจึงไม่ชอบ เมื่อไม่ได้ความว่าคู่ความได้
ยกเลิกคำทำ ศาลจึงต้องรอฟังผลของคำพิพากษาคดีอาญาที่ถึงที่สุดเป็นหลักในการ
วินิจฉัยคดีตามที่คู่ความทำกันต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า นายชุม คงเพชร เจ้ามรดก ไม่มีภริยาและบุตร บิดามารดาของ นายชุมถึงแก่กรรมไปก่อนที่นายชุมถึงแก่กรรมโจทก์ที่ 1 เป็นน้องร่วมบิดามารดา เดียวกันกับนายชุม โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรคนเดียวของนางคล้อย ไพจิตร นางคล้อยเป็น น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายชุม นางคล้อยถึงแก่กรรมภายหลังที่นายชุม

ถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์ที่ 2 จึงเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายชุมแทนที่นาง คล้อย นายชุมมีทรัพย์สินที่เป็นมรดก คือที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 4 แปลงกับทรัพย์สินมรดกอื่นอีก 5 รายการ คือเงินฝากธนาคาร เรือแพกอาศัยข้าวเปลือก จำนวน 5 เกวียน อุปกรณ์สำหรับทำยางแผ่น และเงินสดติดตัว รวมทรัพย์สิน ทั้งหมดเป็นเงิน 201,000 บาทนายชุมถึงแก่กรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ใด จำเลยได้สมคบกับนางปราณี จุลีวรรณสิทธิ์ ทำปลอมพินัยกรรมของ นายชุมขึ้นทั้งฉบับและนำไปโอนที่ดินเป็นของจำเลยจำเลยยังได้รื้อถอนเรือแพก อาศัยของนายชุมไปทิ้งหลัง ส่วนเงินฝากธนาคาร เงินสดติดตัว ข้าวเปลือกและ อุปกรณ์สำหรับทำยางแผ่น จำเลยได้ยึดเอาเป็นของจำเลย โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลย เป็นคดีอาญาในข้อหาว่าปลอมและใช้เอกสารปลอมที่ศาลแขวงสงขลา คดีอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของศาล ขอให้พิพากษาว่าพินัยกรรม ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2523 ที่จำเลยทำปลอมขึ้นเป็นโมฆะไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2758, 3756, 4556 แก่ โจทก์ทั้งสองหากจำเลยไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ จำเลย ให้จำเลยใช้ราคาบ้านพักเป็นเงิน 70,000 บาท ให้ส่งมอบเงินฝากที่จำเลยเบิก จากธนาคารจำนวน 30,000 บาท เงินสดติดตัวของนายชุมจำนวน 17,000 บาท อุปกรณ์ทำยางแผ่นหรือชำระราคาเป็นเงิน 3,000 บาท และข้าวเปลือก 5 เกวียน หรือ ชำระราคาเป็นเงิน 12,000 บาท คืบแก่โจทก์ทั้งสองให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็น เงิน 94,400 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 3,000 บาท นับ แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะโอนที่ดินและชำระหนี้อื่นเสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า จำเลยและนางปราณี จุลีวรรณสิทธิ์ ไม่ได้ปลอมพินัยกรรมของ นายชุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ราคาเรือนพัสดุของผู้ตายแก่โจทก์เป็นเงิน 70,000 บาท คืนเงินฝากธนาคารของผู้ตายแก่โจทก์จำนวน 2,500 บาท คืนเงินสดแก่โจทก์จำนวน 600 บาท คืนอุปกรณ์สำหรับทำยางแผ่น 1 ชุด แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา 3,000 บาท และคืนข้าวเปลือก 5 เกวียน ของผู้ตายแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา 12,000 บาท นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโจทก์ทั้งสองและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีฟังได้ว่า ในชั้นพิจารณาศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทหลายประเด็น และมีประเด็นข้อพิพาทข้อหนึ่งว่าจำเลยปลอมพินัยกรรมของนายชุม คงเพชร ตามฟ้องหรือไม่ ต่อมาระหว่างสืบพยานโจทก์ คู่ความแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าประเด็นข้อพิพาทที่ว่าจำเลยปลอมพินัยกรรมนายชุม คงเพชร ตามฟ้องหรือไม่ คู่ความไม่ติดใจสืบพยานอีกต่อไป แต่ขอให้ถือผลตามคำพิพากษาในคดีอาญาที่โจทก์คดีนี้ฟ้องจำเลยในข้อหาปลอมและใช้พินัยกรรมปลอมตามคดีหมายเลขดำที่ 1188/2527 (ที่ถูกคือ 2528) ของศาลแขวงสงขลา หากผลคดีอาญาปรากฏว่าจำเลยปลอมพินัยกรรมดังกล่าวจริง ก็ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวเป็นพินัยกรรมปลอม หากผลคำพิพากษาปรากฏว่าจำเลยมิได้ปลอมพินัยกรรม ก็ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวมิใช่พินัยกรรมปลอม แต่จะมีผลตามกฎหมายแพ่งหรือไม่ก็ให้ศาลวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง ศาลชั้นต้นจึงกำหนดให้คู่ความสืบพยานในประเด็นอื่นต่อไป ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 11 กันยายน 2528 ต่อมาทนายจำเลยแถลงว่า คดีอาญาในข้อหาปลอมและใช้พินัยกรรมปลอมนั้น ศาลแขวงสงขลาพิพากษายกฟ้องแล้ว และส่งสำเนาคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2588/2528 ของศาลแขวงสงขลาประกอบสำนวนไว้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่คู่ความตกลงกันดังกล่าวเป็นเรื่องตกลงทำกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาคดีอาญาในคดีหมายเลขดำที่ 1188/2528 ของศาลแขวงสงขลา เป็นข้อวินิจฉัยว่าพินัยกรรมฉบับพิพาทเป็น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นรอฟังผลคำพิพากษาคดี
 อาญาหมายเลขดำที่ 1188/2528 หมายเลขแดงที่ 2588/2528 ของศาลแขวงสงขลา
 ที่ถึงที่สุด แล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา
แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ